

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6973/2539

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
นายชาติชาย ชูเนียม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62 ตรี, มาตรา 106 ตรี
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 157 ทวิ วรรค
หนึ่ง

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (3 ตรี, มาตรา 127 ทวิ

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ซึ่งตามลักษณะและ
สภาพความผิดการกระทำของจำเลยไม่สามารถแยกออกจากกันได้การกระทำของ
จำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ซึ่งตามลักษณะและ
สภาพความผิดการกระทำของจำเลยไม่สามารถแยกออกจากกันได้การกระทำของ
จำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุดิ-สมบัติ เดี่ยววิศเรศ)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายวีระพงษ์ วิเศษรัตน์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายชวลิต ชัยโชคก

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>